

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1710/2542

พนักงานอัยการ จังหวัด อุบลราชธานี

นาย ไพย สาร เข้ม คุณ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5), มาตรา 185, มาตรา 192

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 65

โจทก์บรรยายฟ้องข้อ 1 ว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดกฎหมายหลายกรรมต่างกันโดยแยกเป็นข้อ ก. ข. ค.ง. ฟ้องข้อ 1 ก. โจทก์บรรยายว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันผลิต เฮโรอีนโดยการแบ่งบรรจุใส่หลอดกาแฟปิดหัวท้ายยาวประมาณ 2 เซนติเมตร จำนวน 4 หลอด รวมน้ำหนัก 0.072 กรัม โดยไม่ได้รับอนุญาต ฟ้องข้อ 1 ข. โจทก์บรรยายว่า จำเลยทั้งสอง ร่วมกันมีเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ซึ่งเป็นเกลือของเฮโรอีนบรรจุหลอดพลาสติกเบอร์ 5 จำนวน 1 หลอด และบรรจุหลอดกาแฟ 4 หลอด รวมน้ำหนัก 0.368 กรัม อันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ดังกล่าวในฟ้องข้อ 1 ก. ไว้ในครอบครองของ จำเลยทั้งสองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีได้ รับการยกเว้นใด ๆ ตามกฎหมาย ดังนี้แม้ฟ้องข้อ 1 ข.จะระบุว่าจำเลยทั้งสองมียาเสพติดให้โทษตามฟ้องข้อ 1 ก.ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย แต่ฟ้องทั้ง 2 ข้อดังกล่าวโจทก์บรรยายฟ้องแยกการกระทำความผิดของจำเลยออกเป็นต่างกรรมกัน ฟ้องข้อ 1 ก. โจทก์มิได้บรรยายว่า การผลิตเฮโรอีนของจำเลยทั้งสองนั้นเป็นการกระทำเพื่อจำหน่ายอันเป็นสาระสำคัญแห่งองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 65 วรรคสองดังนี้ศาลจึงไม่อาจลงโทษจำเลย

ทั้งสองตามมาตรา 65 วรรคสอง ได้ คงลงโทษจำเลยทั้งสองได้ตามมาตรา 65 วรรค  
หนึ่ง เท่านั้น

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่าง  
กัน กล่าวคือ ก. จำเลยทั้งสองร่วมกันผลิตเฮโรइनโดยการแบ่งบรรจุใส่หลอดกาแฟ  
ปิดหัวท้ายยาวประมาณ 2 เซนติเมตรจำนวน 4 หลอด รวมน้ำหนัก 0.072 กรัม โดย  
ไม่ได้รับอนุญาตข. จำเลยทั้งสองร่วมกันมีเฮโรइनไฮโดรคลอไรด์ซึ่งเป็นเกลือของ  
เฮโรइनบรรจุหลอดพลาสติกเบอร์ 5 จำนวน 1 หลอดและบรรจุหลอดกาแฟจำนวน 4  
หลอด รวมน้ำหนัก 0.368 กรัม อันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ดังกล่าวใน  
ฟ้องข้อ ก. ไว้ในครอบครองของจำเลยทั้งสองเพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตและ  
มิได้รับการยกเว้นใด ๆ ตามกฎหมาย ค. จำเลยทั้งสองร่วมกันจำหน่ายเฮโรइन  
จำนวน 4 หลอด รวมน้ำหนัก 0.072 กรัม อันเป็นส่วนหนึ่งของเฮโรइनที่จำเลยมีไว้ใน  
ครอบครองเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้มีชื่อเป็นเงิน 500 บาท โดยฝ่าฝืนกฎหมายและ ง.  
จำเลยทั้งสองร่วมกันมีกัญชาแห้งจำนวน 1 ถุง น้ำหนัก 810.31 กรัม ไว้ในครอบ  
ครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ.  
2522 มาตรา 4, 6, 7, 8, 15, 26, 65, 66, 76 และ 102ประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 32, 33, 83, 91 กับขอให้ริบกัญชาที่เหลือหลอดกาแฟเปล่า 7 หลอด ที่จำเลย  
มีไว้เพื่อผลิตเฮโรइन

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพฐานมีเฮโรइनและกัญชาไว้ในครอบครอง ส่วน  
ข้อหาอื่นให้การปฏิเสธ

จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 65, 66, 76 ประกอบด้วยมาตรา 26 และมาตรา 15 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันผลิตเฮโรอีนลงโทษตามมาตรา 65 วรรคสอง มาตรา 15 วางโทษประหารชีวิตฐานร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตาม มาตรา 66 ประกอบด้วยมาตรา 15 วรรคแรก วางโทษจำคุกคนละ 5 ปี ฐานร่วมกันจำหน่ายเฮโรอีนลงโทษตาม มาตรา 66 วรรคแรก ประกอบด้วย มาตรา 15 วรรคแรก วางโทษจำคุกคนละ 5 ปี ฐานร่วมกันมีกัญชาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ลงโทษตามมาตรา 76 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 26 วรรคแรก วางโทษจำคุกคนละ 2 ปี ลดโทษให้จำเลยทั้งสองคนละกึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำเลยทั้งสองคนละ 50 ปี, 2 ปี 6 เดือน, 2 ปี 6 เดือน และ 1 ปี ตามลำดับรวมลงโทษจำเลยทั้งสองคนละ 56 ปี ดังนั้น จึงให้ลงโทษจำเลยทั้งสองคนละ 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) ธิบของกลาง

## จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 65 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคหนึ่ง, 76 วรรคหนึ่ง ความผิดฐานผลิตเฮโรอีนและมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย เป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานผลิตเฮโรอีนซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุกตลอดชีวิต ลดโทษให้จำเลยทั้งสองกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ประกอบ มาตรา 53 คงจำคุก 25 ปี เมื่อรวมกับโทษฐานจำหน่ายเฮโรอีน จำคุก 2 ปี 6 เดือน และฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองจำคุก 1 ปี แล้ว รวมจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 28 ปี 6 เดือนนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันแบ่งเฮโรอีนจากหลอดพลาสติกขนาดเบอร์ 5 บรรจุในหลอดกาแฟยาวประมาณ 2 เซนติเมตรจำนวน 4 หลอด และร่วมกันมีเฮโรอีนจำนวนดังกล่าวไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเฮโรอีนจำนวน 4 หลอด ให้แก่ผู้มีชื่อ โดยฝ่าฝืนกฎหมาย อีกทั้งยังได้ร่วมกันมีกัญชาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย

โจทก์ฎีกาเพียงข้อเดียวว่า แม้คำฟ้องข้อ ก. จะไม่ได้บรรยายไว้โดยชัดแจ้งว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันผลิตเฮโรอีนโดยวิธีแบ่งบรรจุใส่หลอดกาแฟเพื่อจำหน่าย แต่เมื่อพิจารณาประกอบกับคำฟ้องข้อ 1 ข. ก็สามารถเข้าใจได้ว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันผลิตเฮโรอีนโดยวิธีแบ่งบรรจุใส่หลอดกาแฟเพื่อจำหน่ายนั่นเอง ศาลจึงชอบที่จะลงโทษจำเลยทั้งสองฐานร่วมกันผลิตเฮโรอีนเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 65 วรรคสอง พิเคราะห์แล้ว โจทก์บรรยายฟ้องข้อ 1 ว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดกฎหมายหลายกรรมต่างกันโดยแยกเป็นข้อ ก. ข. ค. ง. ฟ้องข้อ 1 ก. โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันผลิตเฮโรอีนโดยการแบ่งบรรจุใส่หลอดกาแฟปิดหัวท้ายยาวประมาณ 2 เซนติเมตร จำนวน 4 หลอด รวมน้ำหนัก 0.072 กรัม โดยไม่ได้รับอนุญาต ฟ้องข้อ 1 ข. โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันมีเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ซึ่งเป็นเกลือของเฮโรอีนบรรจุหลอดพลาสติกเบอร์ 5 จำนวน 1 หลอด และบรรจุหลอดกาแฟ 4 หลอด รวมน้ำหนัก 0.368 กรัม อันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ดังกล่าวในฟ้องข้อ 1 ก. ไว้ในครอบครองของจำเลยทั้งสองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีได้รับการยกเว้นใด ๆ ตามกฎหมาย เห็นว่า แม้ฟ้องข้อ 1 ข. จะระบุว่าจำเลยทั้งสองมียาเสพติดให้โทษตามฟ้องข้อ 1 ก. ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย แต่ฟ้องทั้ง 2 ข้อดังกล่าวโจทก์

บรรยายฟ้องแยกการกระทำความผิดของจำเลยออกเป็นต่างกรรมกัน ฟ้องข้อ 1 ก.  
โจทก์มิได้บรรยายว่า การผลิตเฮโรอีนของจำเลยทั้งสองนั้นเป็นการกระทำเพื่อ  
จำหน่ายอันเป็นสาระสำคัญแห่งองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด  
ให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 65 วรรคสอง ศาลจึงไม่อาจลงโทษจำเลยทั้งสองตาม  
มาตรา 65 วรรคสอง ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามาลงโทษจำเลยทั้งสองตาม  
มาตรา 65 วรรคหนึ่ง นั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ปัญญา ถนอมรอด-พิชัย เตโชพิทยาบูล-มงคล คุปต์กาญจนากุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ